

Bản án số: 143/2025/HS-PT
Ngày: 14 tháng 11 năm 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Bách.

Các Thẩm phán: Bà Bùi Thị Bích Liễu;

Bà Trần Thị Thu Hằng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Văn Hưng – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Trang – Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 154/2025/TLPT-HS ngày 13 tháng 10 năm 2025 đối với bị cáo Trương Minh D do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2025/HS-ST ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa.

- Bị cáo có kháng cáo:

TRƯƠNG MINH D, (tên gọi khác: B), sinh năm: 1990, tại tỉnh Khánh Hòa, Giới tính: Nam.

Nơi cư trú: Thôn L, xã L, tỉnh Khánh Hòa;

Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Trương H và bà Nguyễn Thị T; V là: Bùi Thị Ái M và 02 người con; Tiền án: Không;

Tiền sự:

- Tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 14027/QĐ-XPHC ngày 29/10/2024, bị Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục C, xử phạt: 5.000.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 02 tháng, từ ngày 29/10/2024 đến hết ngày 29/12/2024.

Tạm giữ; Tạm giam: Không. Bị cáo hiện đang tại ngoại.

Có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, còn có đại diện hợp pháp của bị hại không có kháng cáo, không liên quan kháng cáo của bị cáo nên không triệu tập đến phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 29/10/2024, Trương Minh D bị Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Cục C xử phạt vi phạm hành chính 5.000.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (hạng C của D) 02 tháng, từ ngày 29/10/2024 đến hết ngày 29/12/2024 do lỗi vi phạm tốc độ.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 08/11/2024, anh Trần Minh H1 giao cho anh Võ Nguyên B1 điều khiển xe ô tô tải biển số 92H-029.94 chạy chở hàng là rau, củ, quả từ tỉnh Lâm Đồng đi ra Quảng Nam, Đà Nẵng để giao cho các chợ. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, B1 điều khiển xe ô tô tải đến xã L, huyện N, tỉnh Ninh Thuận (cũ) để đón Trương Minh D. Sau khi lên xe, D thay anh B1 tiếp tục điều khiển xe 92H-029.94, còn anh B1 ngủ ở ghế phụ.

Khoảng 17 giờ 03 phút ngày 08/11/2024, Trương Minh D điều khiển xe ô tô tải biển số 92H-029.94 lưu thông trên phần đường phải Quốc lộ A hướng Nam - B, khi đến Km 1403+H7 thuộc thôn X, xã V, huyện V, tỉnh Khánh Hòa, nơi có điểm mở cửa dải phân cách cứng, có đường nhánh giao nhau với Quốc lộ A phía bên phải, có biển báo cảnh báo nguy hiểm, có đèn vàng tín hiệu giảm tốc độ.

Lúc này, D cho xe ô tô tải lưu thông trên làn đường dành cho xe cơ giới bên phải, còn trên làn đường dành cho xe cơ giới bên trái có một xe ô tô đầu kéo đang lưu thông phía trước chạy chậm hơn, bên làn đường hỗn hợp ngoài cùng có anh Hà Văn K điều khiển xe mô tô biển số 79V1-590.80 hướng cùng chiều (N - B), D đạp chân ga tăng ga xe lên tốc độ khoảng 85 km/h để vượt xe ô tô đầu kéo đang lưu thông bên làn đường dành cho xe cơ giới trái, thì lúc này anh Hà Văn K điều khiển xe mô tô biển số 79V1-590.80 từ làn đường hỗn hợp ngoài cùng sang làn đường dành cho xe cơ giới bên phải, khoảng cách giữa xe ô tô tải do D điều khiển và xe mô tô do anh K điều khiển là khoảng 20m, do xe đang ở tốc độ cao nên không lách tránh được, dẫn đến xe ô tô tải biển số 92H-029.94 chạy đến tông vào sau đuôi xe mô tô biển số 79V1-590.80 do Hà Văn K điều khiển phía trước cùng chiều, D đánh lái lách sang phải làm xe ô tô tải 92H-029.94 lao qua mương nước bên phải đường ngã xuống.

Hậu quả: Anh Hà Văn K chết; 02 xe (ô tô và xe mô tô), nương nước bên đường hư hỏng.

Xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy đối với Trương Minh D, kết quả không có nồng độ cồn trong người, âm tính với các chất ma túy.

Tại Kết luận giám định tử thi số 521/24/KLGĐTT-PYKH ngày 20/11/2024 của Trung tâm Pháp y tỉnh K, kết luận: Nguyên nhân tử vong của Hà Văn K là đa chấn thương.

Tại Kết luận giám định độc chất số 100/24/KLGĐĐC-PYKH ngày 20/11/2024 của Trung tâm Pháp y tỉnh K kết luận: Trong mẫu máu của anh Hà Văn K, có nồng độ E là 160,88 mg/100ml.

* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2025/HS-ST ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa đã quyết định:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trương Minh D 03 (ba) năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

** Phần kháng cáo:*

- Ngày 28/7/2025, bị cáo Trương Minh D kháng cáo, xin được hưởng án treo.

- Ngày 4/11/2025, bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo, xin được giảm nhẹ hình phạt.

* Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội giống với bản án sơ thẩm, thay đổi nội dung kháng cáo: xin được giảm nhẹ hình phạt..

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Trương Minh D là đúng chủ thể và đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung: bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo điểm a khoản 2 Điều 260 BLHS. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Xét: nguyên nhân xảy ra tai nạn bị hại có một phần lỗi, có nồng độ cồn trong máu, chuyển làn không an toàn; Bị cáo bồi thường thêm, theo khoản 2 Điều 51

BLHS. Bị cáo đủ điều kiện áp dụng Điều 54 BLHS.

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên xử: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Sửa bản án sơ thẩm số: 04/2025/HS-ST ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa về phần hình phạt theo hướng: giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, xử bị cáo từ 18 – 24 tháng tù.

Các phần khác của bản án không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

- *Bị cáo nói lời sau cùng:* Bị cáo nhận thức sai phạm của bản thân, xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng:

Bị cáo Trương Minh D kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, 332 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa, bị cáo Trương Minh D khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình giống với bản án sơ thẩm, có đủ cơ sở xác định:

Trương Minh D đang trong thời gian thời gian bị tước giấy phép lái xe hạng C nhưng vào lúc khoảng 17 giờ 03 phút ngày 08/11/2024, tại Km 1403+H7 Quốc lộ A thuộc thôn X, xã V, tỉnh Khánh Hòa, Trương Minh D vẫn điều khiển xe ô tô tải biển số 92H-029.94 và không chấp hành hệ thống biển báo cảnh báo nguy hiểm, đèn vàng tín hiệu giảm tốc độ mà còn tăng tốc cho xe ô tô của mình để vượt xe ô tô đầu kéo khác đang lưu hành cùng chiều nên đã tông vào xe mô tô 79V1-590.80 do anh Hà Văn K đang điều khiển cùng chiều, dẫn đến tai nạn giao thông. Hậu quả anh Hà Văn K chết.

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Minh D về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với tình tiết định khung tăng nặng là “Không có giấy phép lái xe theo quy định” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự xem thường pháp luật, xâm phạm an toàn công cộng, hoạt động bình thường của các phương tiện giao thông, xâm phạm tính mạng của công dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự chung tại địa phương. Do đó, cần thiết phải xử phạt bị cáo mức án

ng nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức rắn đ e, giáo dục bị cáo và có tác dụng phòng ngừa chung.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, thấy rằng:

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã khắc phục hậu quả, bồi thường đầy đủ cho đại diện hợp pháp của bị hại và được đại diện hợp pháp của bị hại có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình cho bị cáo; hoàn cảnh của bị cáo có khó khăn, theo quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Cấp sơ thẩm quyết định hình phạt 03 năm tù đối với bị cáo, nằm trong khung hình phạt của khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự (03 – 10 năm).

Tuy nhiên, thấy rằng: bị hại có một phần lỗi, khi điều khiển xe mô tô đã uống rượu bia, có nồng độ Ethanol là 160,88 mg/100ml, trên 3 lần so với mức phạt cao của xử lý vi phạm hành chính khi điều khiển xe mô tô mà trong máu có nồng độ cồn. Do vậy, bị hại đã không chú ý quan sát, khi chuyển hướng sang đường, để đảm bảo an toàn, không nhường đường cho các phương tiện cơ giới đang đi trên làn đường của mình, đâm va chạm xảy ra ở làn đường xe cơ giới.

Mặc khác, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo tích cực bồi thường thiệt hại thêm 20 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của bị hại. Đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới theo khoản 2 Điều 51 BLHS;

Xét: bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới phát sinh tại giai đoạn phúc thẩm, có đủ điều kiện áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS để quyết định hình phạt dưới mức thấp của khung hình phạt được áp dụng.

Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Minh D; Sửa bản án sơ thẩm theo hướng: giảm hình phạt cho bị cáo như ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

[4] Về án phí phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 06/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Minh D;

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2025/HS-ST ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa, giảm hình phạt cho bị cáo Trương Minh D;

- Tuyên bố: Bị cáo Trương Minh D phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

- Áp dụng: Điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trương Minh D 02 (Hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.

- Về án phí: Bị cáo Trương Minh D không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (14 tháng 11 năm 2025).

Nơi nhận:

- Vụ GDKT I – TANDTC;
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa;
- Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa (PC10);
- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa (PV06);
- TAND Khu vực 4 - Khánh Hòa;
- VKSND Khu vực 4 - Khánh Hòa;
- Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa;
- Bị cáo kháng cáo;
- Lưu hồ sơ, án văn.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lâm Bách